МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 11 дугаар сарын 08 № 4/37 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Б.БААСАНСҮРЭН ТАНАА

Комисс иргэнээс ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалтыг үндэслэн батлагдсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр тус аймгийн Баян-Өндөр сумын 17 дугаар сургуулийн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг баримт бичгийн шинжилгээ, ажиглалт, тандалт, тоон болон чанарын аргуудыг хослуулан хэрэглэхийн зэрэгцээ тус сургуулийн удирдлагаас тайлбар авах, багш, ажилчдад санал, асуулга явуулж, холбогдох баримт материалыг гаргуулах, дуу, дүрсний техник хэрэглэж баримтжуулах зэрэг аргачлалаар явуулав. Шалгалтын хүрээнд сургуулийн нийт ажилтнуудын 67.4 хувь буюу 58 багш, ажилтнаас 17 асуулт бүхий санал асуулга авсан болно. Хяналт шалгалтын явцад цугларсан баримт, мэдээллээр дараах хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчил тогтоогдов. Үүнд:

1. Орхон аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/11 дугаар тушаалаар удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт явагдаж, нэр дэвших хүртэлх хугацаанд 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Баян-Өндөр сумын 17 дугаар сургуулийн сургуулийн захирлын албан тушаалыг хавсран гүйцэтгүүлэхээр тус сургуулийн сургалтын менежер Нацагдоржийн Алтанзаяаг түр томилжээ. Үүнээс хойш 2 жил гаруй хугацаа өнгөрч байхад тус сургуулийн захирлыг томилоогүй байна. Энэ нь Боловсролын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.12 дахь хэсэгт заасан “аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилох, тэдгээрийг үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт болон аймаг, нийслэлийн боловсролын газрын саналыг үндэслэн чөлөөлөх”, мөн Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журмын 2.1-д “Удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг томилох эрх бүхий этгээд хууль тогтоомжид заасны дагуу сул орон тоо гарснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор тухайн ажлын байрыг нөхөх, уг албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах захиалгыг ажлын байрны

152100123

тодорхойлолтын хамт Салбар зөвлөлд болон аймаг, нийслэлийн Боловсролын газарт харъяаллын дагуу ирүүлнэ" гэж заасныг зөрчиж байна.

2. Тус сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-д Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт заасан "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 130.2-т заасны дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаархи ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгана" гэснийг тусгаагүй байна.

3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2. дахь хэсэгт "Бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" гэж ажил олгогчид үүрэг болгосон.

Хяналт шалгалттай холбогдуулан багш, ажилчдын дунд санал асуулга явуулсан ба уг асуулгын "Танай байгууллагаас хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт зохион байгуулдаг уу?" гэсэн асуулгад 18 хүн буюу 31 хувь нь "тийм", 40 хүн буюу 68.9 хувь нь "үгүй" гэж хариулсан байх бөгөөд мөн ажлын байрны бэлгийн дарамтаас ангид байх орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөгүй ажиллаж байна.

4. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал тогтоохыг хориглоно", Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 3.1.7. ё-д "удирдлагадаа байгаа албан хаагчийг айлган сүрдүүлэх, доромжлох, хясан боогдуулах зэргээр албаны хэвийн харилцааг алдагдуулахыг хориглох", мөн дүрмийн 3.1.3.б-д "албан тушаалын бүрэн эрхээ ашиглан бусдыг дарамтлах, эрхшээлдээ байлгах, хавчин гадуурхахгүй байх" гэж заасан.

Санал асуулгын "хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт болон ажлын байрны дарамт, ажлын байрны бэлгийн дарамт байдаг эсэх" гэсэн асуултад 18 хүн буюу 31 хувь нь "тийм" гээд ялгаварлан гадуурхалтад өртсөн гэж, 18 хүн буюу 31 хувь нь "тийм" ажлын байрны дарамтад өртсөн гэж, 1 хүн буюу 1.7 хувь нь "тийм" ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн гэж, санал, асуулгын "удирдлагын зүгээс таны хийсэн ажлын чанар, үр дүнг бодитой үнэлдэг үү?" гэсэн асуултад 15 хүн буюу 25.8 хувь нь "заримдаа", 14 хүн буюу 24.1 хувь нь "үгүй" гэж тус тус хариулжээ. Түүнчлэн "хүн бүрийн хийсэн ажлыг бодитой үнэлж чаддаггүй, ховоор ажилладаг; өөрт нь тал зассан хүмүүсийг өндөр үнэлдэг, шударга шаардлага тавьсан болон өөртэй нь жаахан маргалдсан хүнийг үнэлдэггүй; өөрийн үзэл бодлоо тулган

шаарддаг; найз нөхдөөр ялгаварладаг" зэрэг тайлбар, үндэслэлийг давтан дурсанаас гадна "сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчийн харилцаа, хандлага, мэдлэг чадвар болон ёс зүйн асуудлаар аймгийн Боловсрол, Соёл урлагийн газарт өргөдөл, гомдол гаргасан боловч одоо болтол шийдвэрлээгүй" гэх шалтгааныг дурджээ.

Мөн тус сургуулийн багш, ажилтнуудтай ганцааарчилсан ярилцлага хийхэд "...захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Н.Алтанзаяа нь цалин, урамшууллыг өөрийн үзэмжээр хасдаг, нөхөж олгодоггүй, илүү цагийн олголт бараг байдаггүй; асуудалд үнэн шударгаар хандаж байгаа багш нарыг ялгаварлан гадуурхдаг, залуу багш нарыг хэл амаар доромжилж, дарамтлан харьцдагаас сэтгэл зүйн дарамтад оруулж ажлаасаа гарахад хүргэдэг, удирдах арга барилгүй, харилцааны хувьд ёс зүйгүй, бүдүүлэг ааш авир гаргадаг, байнга загнаж зандарч, хэл амаар доромжилж харьцдаг; найз нөхдийн хүрээллээр ажил дүгнэх явдал ажиглагддаг; төрийн албаны шалгалтад тэнцээгүй, ёс зүйгүй хүн захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр олон жил болж байна" гэх тайлбарыг өгсөн зэргээс үзэхэд сургуулийн удирдлага нь багш, ажилтнуудыг ялгаварлан гадуурхдаг, ажлын байрны дарамт үзүүлсэн гэж дүгнэхээр байна.

5. Хүний нөөцийн судалгаанд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь хэсэгт "байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулна", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4 дэх заалтад "жирэмсний болон амаржсаны амралттай болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа ажилтны ажлын байрыг хадгална" гэснийг тус тус зөрчиж, нягтлан бодогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай, жирэмсний амралттай багшийн сул орон тоон дээр авсан багштай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулсан байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Орхон аймгийн Баян-Өндөр Ерөнхий боловсролын 17 дугаар сургуулийн захирлыг албан тушаалыг хуульд нийцүүлэн томилж, Боловсролын тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1.12 дахь заалт, мөн Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журмын 2 дугаар зүйлийн 2.1 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
2. Сургуулийн удирдлагын зүгээс багш, ажилтнуудад үзүүлж буй ажлын байрны дарамт, ялгаварлан гадуурхах үйлдлийг таслан зогсоож, хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу хариуцлага тооцох;
3. Тус сургуулийн багш, ажилтнуудын ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авч, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол, 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын

сайдын 2018 оны А/243 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ажилтны ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

4. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2, 11.7 дахь хэсэг болон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 21 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД